

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO

ENTRE:

NEXTINFORMAN SERVIÇOS PARTILHADOS, UNIPessoal, LDA., NIPC 516221604, com sede Av. José Francisco Guerreiro, Paiã Park, Edifício A2, 1675-076 Pontinha, neste contrato devidamente representada pelo seu gerente Pedro Manuel de Carranchana Rosa Gil adiante designada por **NEXTINFORMAN SP** ou **entidade empregadora**.

E

RENAN DA SILVA BARBOSA, casado, NIF 321577710, portador do cartão de residência nº 44G93006S, emitido pela República Portuguesa/AIMA, válido até 12-02-2029, residente na Rua da Mata Nacional, 16 R/C Esq., 2410-229 Leiria, adiante designado por **trabalhador**.

CONSIDERANDO QUE:

1. A **entidade empregadora** foi contratada pela sociedade Bravantic/ USL Caldas da Rainha para lhe prestar um serviço de Técnico de Informática.
2. A **entidade empregadora**, por força do contrato *supra* referido, vê-se obrigada a proceder à contratação excecional de recursos humanos tendo em vista a boa execução do referido contrato não duradouro.
3. A prestação de serviços que fundamentam o presente contrato por parte da **entidade empregadora** durará pelo estrito tempo necessário à execução dos trabalhos contratados, cessando os mesmos logo que o contrato celebrado com a sociedade Bravantic/ USL Caldas da Rainha cesse, por qualquer forma.

Ao abrigo do artigo 140.º da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho), é celebrado e reciprocamente aceite o contrato de trabalho a termo incerto que se regerá de acordo com o clausulado subsequente:

I – DO OBJETO DO CONTRATO / PRESTAÇÃO DO TRABALHO

Cláusula Primeira

Pelo presente contrato, a partir do dia 27-01-2025, o trabalhador é admitido ao serviço da entidade empregadora comprometendo-se a exercer, por conta e sob a autoridade, direção e fiscalização desta, ou dos seus representantes, as funções inerentes à profissão de Técnico de Informática.



Cláusula Segunda

1. O trabalhador desempenhará as funções inerentes à sua categoria profissional de Técnico de Informática.
2. Consideram-se incluídas na categoria profissional para o qual o trabalhador é contratado as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais aquele detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional, de acordo com o disposto no artigo 118.º do Código do Trabalho.
3. A entidade empregadora pode, quando o interesse da empresa o exija, encarregar o trabalhador de desempenhar, temporariamente, funções não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial da posição do trabalhador.

II - DO LOCAL DE TRABALHO

Cláusula Terceira

1. O local de trabalho do trabalhador compreende qualquer local ou estabelecimento onde da entidade empregadora exerça ou venha a exercer a sua atividade comercial, cabendo a esta, de acordo com as suas necessidades empresariais e com os seus interesses económicos, definir, em cada momento, o concreto local ou estabelecimento no qual o trabalhador desempenha as funções inerentes à sua categoria profissional, sem prejuízo das deslocações a outros locais e/ou instalações, situados em território nacional ou no estrangeiro, que tiver de efetuar em virtude de tais funções.
2. Pelo presente contrato, o trabalhador presta, expressamente, o seu consentimento ao exercício temporário das suas funções em locais distintos dos referidos no número anterior.

III - DA DURAÇÃO DO TRABALHO

Cláusula Quarta

1. O trabalhador terá um período médio normal de trabalho de 40 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, por 5 dias por semana e 8 horas por dia, devendo observar o horário de trabalho que a entidade empregadora lhe destine.
2. Pelo presente contrato, o trabalhador declara, desde já, aceitar, expressamente, a prestação de trabalho em qualquer dos regimes horários estabelecidos ou estabelecer na lei, de acordo com as necessidades da entidade empregadora.



3. O horário de trabalho poderá ser livremente alterado pela entidade empregadora em função das suas necessidades, declarando, desde já, o trabalhador que o horário de trabalho a prestar não é condição essencial para a sua vontade de contratar.

IV - DA RETRIBUIÇÃO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS

Cláusula Quinta

1. A entidade empregadora pagará ao trabalhador, como retribuição base mensal a quantia ilíquida de € 860,00 (Oitocentos e Sessenta Euros), acrescida de subsídio de almoço no valor de € 6,00 (Seis Euros) por dia útil e efetivo de trabalho, quantias essas que se encontram sujeitas aos impostos e descontos legalmente devidos.
2. Quaisquer pagamentos adicionais, regalias e/ou prémios que, pela sua natureza são variáveis e não integram o carácter de retribuição, permanente e regular, que o trabalhador venha a receber, são efetuados voluntariamente pela entidade empregadora podendo ser, unilateralmente, suspensos por esta, não se constituindo, assim, qualquer direito da manutenção de tais pagamentos, regalias e/ou prémios.
3. O pagamento será efetuado até ao final de cada mês por transferência bancária para a conta constante da ficha do trabalhador junto da entidade empregadora.

V - DAS FÉRIAS

Cláusula Sexta

1. O trabalhador tem direito a um período de férias retribuídas, em cada ano civil de 22 úteis de férias.
2. Caso o presente contrato tenha duração inferior a seis meses o trabalhador terá direito a gozar dois dias úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato.
3. Caso o presente contrato tenha duração inferior a um ano o trabalhador terá direito a férias na proporção da duração do seu contrato.
4. As férias serão marcadas, em cada ano, tendo em consideração as conveniências comerciais da entidade empregadora.

VI - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula Sétima

1. O contrato é celebrado a termo incerto.



2. O presente contrato a termo incerto enquadra-se na alínea f), g) e h) do n.º 2 do artigo 140.º do Código de Trabalho e é motivado pelos factos referidos no Considerandos 1) a 3).
3. A entidade empregadora e o trabalhador consideram que a motivação referida no número anterior preenche o invocado requisito legal de admissibilidade do termo apostado ao presente contrato, circunstância que foi determinante para formação da sua vontade contratual, pois que sem ela não teria sido celebrado o presente contrato.
4. O trabalhador, expressamente, reconhece e aceita como essencial tal circunstância, para todos os efeitos legais, nomeadamente os do n.º 1 do artigo 252.º do Código Civil e das disposições aplicáveis e constantes da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro.
5. O contrato caducará, nos termos do artigo 345.º do Código de Trabalho, quando cessar o contrato referido nos Considerandos 1) a 3).
6. O facto referido no número anterior, cuja ocorrência determinará a duração previsível do contrato, será comunicado pela entidade empregadora ao trabalhador.

VII – PERÍODO EXPERIMENTAL

Cláusula Oitava

O período experimental, durante o qual qualquer das partes pode rescindir o presente contrato sem aviso prévio ou invocação de justa causa, é fixado em 30 dias.

VIII – DEVER DE CONFIDENCIALIDADE

Cláusula Nona

1. O trabalhador está, expressamente, obrigado a manter confidencial, durante e após o termo do presente contrato, toda a informação de que, em qualquer momento, tenha conhecimento, por qualquer via, relativamente a qualquer documentação ou informação inerente à atividade, trabalhos desenvolvidos, investigação e desenvolvimento, estudos e projetos ou outro relativos à entidade empregadora.
2. O trabalhador compromete-se, igualmente, durante e após o termo do presente contrato, a não revelar a terceiros e a manter confidencial toda a informação e conhecimentos adquiridos, por qualquer via, junto da entidade empregadora, dos fornecedores ou potenciais fornecedores, dos clientes ou potenciais clientes ou de qualquer entidade, no que se refere a qualquer atividade ou assunto relacionado com a entidade empregadora ou com alguma das entidades acima mencionadas.



3. Por informação confidencial para efeitos da presente cláusula considera-se, designadamente, toda a informação, documentação, conhecimento reservado ou privilegiado (não público) sobre o funcionamento interno, recursos humanos, organização, conhecimentos técnicos, patentes, modelos de utilidade, planos e estratégias de marketing, atividades comerciais, de conceção, de prestação de serviços, ou outra atividade, projetos de expansão ou de desenvolvimento, informações contabilísticas e financeiras, ou qualquer outro assunto relacionado com a entidade empregadora, que tenha sido prestada ao trabalhador verbalmente ou por escrito ou por qualquer outra forma tangível, por ou em nome da entidade empregadora ou dos seus clientes ou fornecedores, ou de que este tenha tomado conhecimento por qualquer outra forma.

4. A obrigação de confidencialidade prevista neste contrato vigora durante todo o período de duração do mesmo entre o trabalhador e a entidade empregadora, subsistindo a mesma sem prazo, após o termo do mesmo contrato de trabalho, até que as matérias que o integram passem a ser de domínio e conhecimento público por outra forma que não a sua divulgação pelo trabalhador.

5. A violação da obrigação prevista nos números anteriores do presente artigo por parte do trabalhador implica o apuramento da responsabilidade civil emergente e a consequente indemnização pelas perdas e danos que decorrerem dessa violação, além de poder ser considerada justa causa para cessação do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora.

IX – SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO E DEVER DE INFORMAÇÃO

Cláusula Décima

1. A informação relativa a segurança e saúde no trabalho constante no n.º1 do artigo 282.º do Código do Trabalho é prestada complementarmente através da atuação dos serviços de segurança e saúde no trabalho da entidade empregadora, cabendo ao trabalhador respeitar todas as normas legais e regulamentares nesta matéria.

2. A não observância por parte do trabalhador de qualquer das regras estabelecidas ou a estabelecer em matéria de segurança e saúde no trabalho consubstancia a prática de infração disciplinar muito grave, considerada justa causa para cessação do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora.

Cláusula Décima Primeira

1. Pelo presente contrato, o trabalhador obriga-se a informar a entidade empregadora sobre quaisquer aspetos relevantes para a prestação da atividade ou funções para que foi contratado, incluindo todas aquelas que sofram alteração durante a vigência do contrato de trabalho.
2. Com o ato de assinatura do presente contrato, o trabalhador declara, expressamente, estar cumprido o Dever de Informação previsto nos artigos 106.º a 109.º do Código do Trabalho.

X – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Cláusula Décima Segunda

1. O trabalhador autoriza, expressamente, a sua entidade empregadora a utilizar os seus dados pessoais seguintes: nome, morada, naturalidade, estado civil, número de identificação fiscal, número da segurança social, dados constantes do cartão do cidadão e sua carta de condução, para elaboração de contrato(s) de trabalho e seu(s) aditamento(s), gestão administrativa, processamento de salários e descontos legais e tudo o que diga respeito à relação laboral.
2. Os dados pessoais do trabalhador, em virtude do contrato de trabalho, serão fornecidos à Autoridade Tributária e Aduaneira, Instituto de Segurança Social, seguradoras e sociedade relativa à medicina do trabalho.
3. Os dados pessoais serão conservados pelo período de um ano após o decurso do prazo legalmente exigível.
4. A entidade empregadora é a responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais do trabalhador.
5. O trabalhador, na sua qualidade de titular dos dados, tem, nos termos da lei, o direito de solicitar à entidade empregadora o acesso aos seus dados pessoais, podendo retificá-los, solicitar o seu apagamento e portabilidade dos mesmos.

XI – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE EMPREGADORA, DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

Cláusula Décima Terceira



1. Os regulamentos, normas e diretrizes internos da entidade empregadora consideram-se partes integrantes do presente contrato, nomeadamente, os de utilização dos seus recursos materiais.
2. O trabalhador reconhece que tem pleno conhecimento de todos os regulamentos e diretrizes internos da entidade empregadora.
3. O trabalhador aceita que a conta de e-mail que lhe vier a ser distribuída é um dos instrumentos de trabalho que a entidade empregadora coloca à sua disposição para o bom desempenho das suas funções, pelo que, o seu conteúdo, é considerado informação de negócios do empregador.
4. A entidade empregadora reserva-se o direito de vir a reclamar uma indemnização ao trabalhador em virtude de quaisquer prejuízos que possa vir a sofrer em função do incumprimento por parte deste das obrigações assumidas ao abrigo do disposto no presente artigo.

Cláusula Décima Quarta

1. As partes acordam que a titularidade dos direitos de propriedade intelectual, designadamente direitos de propriedade industrial e direitos de autor e conexos, relativos às criações do trabalhador no local de trabalho ou no exercício das suas funções laborais será sempre considerada como pertencente à entidade empregadora.
2. Para os efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador renuncia, desde já, a todos os direitos de propriedade intelectual, designadamente direitos de propriedade industrial e direitos de autor e conexos, que, eventualmente, possam advir do desenvolvimento do presente contrato, incluindo eventuais direitos de indemnização, reconhecendo que a sua retribuição inclui uma compensação bastante e suficiente para a cessão de todos os citados direitos.
3. A comunicação efetuada pelo trabalhador a terceiros, de qualquer criação intelectual e/ou informação suscetível de ser tutelada por propriedade intelectual nos termos dos números anteriores, emergente da execução do presente contrato, que não seja devidamente autorizada pela entidade empregadora, será sancionada com o pagamento de uma indemnização mínima de € 20.000,00 (vinte mil euros), sem prejuízo da faculdade de entidade empregadora reclamar o dano excedente.

Cláusula Décima Quinta



1. Quaisquer inventos, sugestões para melhoramentos técnicos e/ou outras atividades criativas similares da autoria do trabalhador, que possam ser de qualquer modo pertinentes para a atividade da entidade empregadora têm de ser, imediatamente, comunicados a esta, quando levados a cabo no decurso da prestação de trabalho.
2. Com a assinatura do presente contrato o trabalhador, expressamente, confere à entidade empregadora o direito exclusivo e ilimitado, nos termos legais, de fazer uso de tudo aquilo que venha a criar no desempenho das suas funções, ou que efetue utilizando para o efeito tecnologia fornecida pela entidade empregadora e que possa estar protegido pelo Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.

Cláusula Décima Sexta

1. Com a assinatura do presente contrato o trabalhador fica obrigado a restituir à entidade empregadora, quando terminar o vínculo laboral ora estabelecido, todos e quaisquer documentos e/ ou materiais que tenha em seu poder e a que tenha tido acesso em resultado da sua permanência ao serviço desta.
2. A entidade empregadora reserva-se o direito de reclamar uma indemnização ao trabalhador em virtude de quaisquer prejuízos que possa vir a sofrer em função do incumprimento por parte deste das obrigações assumidas ao abrigo do disposto no número anterior.

Cláusula Décima Sétima

1. Durante a vigência do presente contrato, a entidade empregadora poderá facultar ao trabalhador, a título de empréstimo gratuito, a utilização de quaisquer bens e que se destinem exclusivamente a ser utilizados por este no âmbito e para fins da relação laboral emergente deste contrato.
2. O trabalhador fica obrigado a fazer uma utilização prudente dos bens que lhe sejam entregues, devendo, com a cessação do presente contrato, qualquer que seja o motivo ou a forma, ainda que imputável à entidade empregadora, proceder à sua imediata restituição, não podendo invocar direito de retenção.
3. Independentemente do preceituado nos números anteriores, o trabalhador está obrigado a restituir ou permitir o exame dos bens que lhe sejam entregues sempre que a sua entidade empregadora o solicite.

Cláusula Décima Oitava

1. O trabalhador obriga-se a utilizar todo o material e equipamento eletrónico ou informático, nomeadamente, computadores, impressoras ou telemóveis ou outros dispositivos
 2. tecnológicos que sejam disponibilizados pela entidade empregadora para fins estritamente profissionais.
2. O trabalhador obriga-se, de igual forma, a utilizar o endereço de correio eletrónico que lhe venha a ser disponibilizado, para fins exclusivamente profissionais.

XII – PROIBIÇÃO DE CONCORRÊNCIA:

Cláusula Décima Nona

1. Fica, expressamente, convencionado que, durante a vigência do presente contrato, o trabalhador fica inibido de exercer qualquer atividade que seja ou possa vir a ser considerada direta ou indiretamente concorrencial com a atividade da entidade empregadora.
2. Por atividade concorrencial entende-se qualquer forma de exercício profissional de prestação de serviços iguais ou semelhantes ou com o mesmo objeto dos desenvolvidos pela entidade empregadora, incluindo a participação, direta ou indireta, em sociedades que tenham objeto social ou que produzam, desenvolvam ou pretendam produzir ou desenvolver produtos e serviços, semelhantes aos da entidade empregadora.
3. A violação da obrigação prevista no presente artigo por parte do trabalhador implica o apuramento da responsabilidade civil emergente e a consequente indemnização pelas perdas e danos que decorrerem dessa violação, além de poder ser considerada justa causa para cessação do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora.
4. As partes acordam, desde já, que a entidade empregadora poderá determinar, de forma discricionária e de acordo com os seus interesses empresariais, a inibição de exercício pelo trabalhador, após a cessação do contrato de trabalho, ora celebrado, de qualquer atividade que seja ou possa vir a ser considerada direta ou indiretamente concorrencial com a atividade da entidade empregadora, por um período de tempo não superior a dois anos, mediante o pagamento de compensação adequada.
5. Caberá, exclusivamente, à entidade empregadora a decisão de exercer o pacto de não concorrência estabelecido no número anterior, bem como definir a duração concreta do período de limitação da atividade.

XIII – FORMAÇÃO



Cláusula Vigésima

1. A entidade empregadora, por si ou através de terceiros, pode ministrar ao trabalhador, durante o tempo tido por necessário, sem prejuízo da parte certa da retribuição, cursos de formação profissional e de manuseamento dos equipamentos e do software necessários ao bom desempenho da sua atividade profissional.
2. Para além disso, e sempre que o julgar conveniente, ou sempre que ocorram alterações tecnológicas ou de mercado que o justifiquem, a entidade empregadora promoverá ações de reciclagem e de atualização dos ensinamentos ministrados.
3. Os cursos e ações de formação acima referidos serão totalmente ou parcialmente custeados pela entidade empregadora e, mesmo que ocorram durante o período normal de trabalho, não determinam perda de retribuição certa.
4. O trabalhador, por seu turno, compromete-se a frequentar tais cursos e ações de formação com assiduidade, interesse e aproveitamento, aplicando no bom desempenho das suas funções profissionais, os ensinamentos aí ministrados.
5. O pagamento por parte da entidade empregadora de cursos ou formações que impliquem despesas avultadas serão objeto de prévio acordo com o trabalhador implicando os mesmos um pacto de permanência que será ajustado de acordo com o investimento e retorno pretendidos.

XIV – NOTIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES AO CONTRATO

Cláusula Vigésima Primeira

1. Quaisquer comunicações, a realizar no âmbito do contrato, observando a forma escrita, deverão ser remetidas, por correio registado, para os domicílios *supra* identificados e considerar-se-ão conhecidas no terceiro dia útil posterior ao registro da expedição da declaração.
2. O disposto no número anterior só se considera alterado, quando qualquer uma das partes notifique a contraparte, por correio registado com aviso de receção a alteração do domicílio, aplicando-se ao domicílio alterado o disposto do numero anterior.
3. Em alternativa ao disposto nos números anteriores, a entidade empregadora poderá notificar, pessoalmente, o trabalhador, considerando-se eficaz a declaração no momento em que o documento escrito lhe for entregue, por um representante da entidade empregadora,

ou em caso de recusa na receção, no momento em que o trabalhador se recusar a aceitar a notificação pessoal.

4. Nas comunicações a efetuar entre as partes, poderá ainda ser utilizado qualquer meio legalmente previsto, desde que resulte de forma inequívoca a receção da declaração pelo destinatário.

XV – NORMAS SUBSIDIÁRIAS:

Cláusula Vigésima Segunda

1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as normas legais e as constantes de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, eventualmente, aplicável.
2. Respeitando os condicionalismos do número anterior, qualquer cláusula do presente contrato também poderá ser alterada ou abolida por mútuo acordo das partes, devidamente reduzido a escrito.

Cláusula Vigésima Terceira

Em tudo o que não se achar previsto no presente contrato aplicar-se-ão as disposições legais vigentes.

Odivelas, 27 de janeiro de 2025.

A Entidade Empregadora

O Trabalhador

